

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL III

AÇÕES AFIRMATIVAS

Enfrentamento das desigualdades em diversos campos/caráter de reparação/esferas pública **e privada**/via **ações de estímulos** na esfera privada como condicionamento e prioridade no acesso a recursos públicos.

Há a necessidade de o Estado trazer ações de estímulo na esfera privada, o que acontece principalmente via incentivos fiscais. Já que o Estado não pode obrigar a iniciativa privada, ele estimula, incentiva, fomenta. Fomento não quer dizer obrigação, quer dizer “estimular”.

Dilema Redistribuição x Reconhecimento

As cotas raciais (ações afirmativas) trabalham bastante com o dilema da redistribuição e do reconhecimento. Quando pessoas negras são inseridas, por exemplo, nas universidades públicas, não está apenas se redistribuindo o acesso à educação superior gratuita, mas também trazendo para a comunidade estudantil, universitária, pessoas que fazem parte da população negra. Está se promovendo a representação da sociedade. Porque não é normal que se tenha uma sociedade na qual a maior parte se autodeclara preta ou parda e ela não esteja dentro das universidades. Assim, ao trazer essas pessoas para a universidade está se trazendo esse dilema também, essa perspectiva do reconhecimento, da valorização da população negra. Isso é muito importante pela chamada influência simbólica em relação à sociedade.

Representação da Diversidade Étnica nas Esferas Pública e Privada

Imagine, por exemplo, uma criança na periferia, que já viu muitas coisas erradas acontecerem aos seus colegas, alguns se envolverem no tráfico, alguns morrerem, alguns serem apreendidos. Certo dia, essa criança está assistindo a um jornal na televisão e aparece um juiz ou um promotor negro dando entrevista. Esse jovem olha para essa figura, esse juiz ou promotor, decide pesquisar sua vida e vê que ele também saiu da periferia. Então ele pensa: “se ele pode, também posso; tenho caminhos que não sejam o tráfico ou outros envolvimen-

ANOTAÇÕES

tos com o crime.” Quando existem ações afirmativas, cada vez mais terão pessoas negras em postos de relevância social. Isso gera esse efeito simbólico e gera uma representação justa, já que os cargos públicos, instituições públicas, devem representar a sociedade.

Ajustes Normativos para Modificar Estruturas Institucionais do Estado

As ações afirmativas são um importante instrumento para combater o racismo institucional porque, à medida que coloca pessoas negras nos cargos públicos, por meio de cotas, por exemplo, está combatendo o efeito do Estado estar cometendo discriminação. Outro ponto importante sobre as ações afirmativas é a chamada Teoria do Impacto Desproporcional, também conhecida como Teoria da Discriminação Indireta. Essa teoria foi usada por Joaquim Barbosa no voto em que ele justificou a constitucionalidade da lei de cotas nas universidades públicas.

Antes da lei das cotas raciais, havia o acesso aos cargos públicos ou às vagas em universidades públicas apenas pelo critério da melhor nota, o que muitos chamam de mérito. O problema é que esse “mérito” é muito criticado dentro da doutrina de igualdade racial, pois a noção de mérito surge na Grécia antiga, mas na Grécia antiga a palavra mérito era usada entre cidadãos livres, não se usava a noção de mérito (a ideia de mérito) entre cidadãos livres e escravos ou entre homens livres e mulheres, por exemplo. A noção de mérito era usada entre iguais.

O problema é que, no Brasil e em alguns outros lugares no mundo, utilizam o argumento do mérito entre **desiguais**. Portanto, não foi usada a apropriação correta do termo. Quando essa norma de mérito, aparentemente neutra, atinge uma sociedade desigual, as desigualdades são aprofundadas. Essa norma impacta de maneira desproporcional quem está em condição de inferioridade. Sofre mais quem está embaixo, pois se aprofunda o abismo social. Essa é a Teoria do Impacto Desproporcional. Essa discriminação é indireta porque, apesar de não estar escrita, é como se estivesse, já que o resultado prático dessa norma conduz à discriminação. Portanto é uma discriminação indireta.



DIRETO DO CONCURSO

5. (ADAPTADA/MPT/2017) À luz da teoria do impacto desproporcional, há ofensa ao princípio da igualdade, ainda que não haja intenção de discriminar, se houver real impacto,

ANOTAÇÕES



de modo desproporcional, de medidas teoricamente neutras, colocando determinados grupos em situação desvantajosa em relação a outros segmentos.

6. (ADAPTADA/MPE/BA/PROMOTOR DE JUSTIÇA/2018) É possível conceber a Teoria do Impacto Desproporcional como aquela que permite que se constatem violações ao princípio da igualdade quando os efeitos práticos de determinadas normas, aparentemente neutras, causem dano excessivo, ainda que não intencional, aos integrantes de determinados grupos vulneráveis.
7. (CESPE/2018/MPU/ANALISTA DO MPU/DIREITO) Embora a legislação brasileira preveja proteção contra discriminação racial, não existe definição legal para o termo população negra, uma vez que a miscigenação característica da população brasileira inviabiliza tal definição.

COMENTÁRIO

A noção de miscigenação é muito criticada pela doutrina de igualdade racial. Existe um termo que se cunhou no Brasil chamado de Democracia Racial. A doutrina de igualdade racial fala que esse termo, que quer fazer parecer que tudo é miscigenado e que não tem racismo, é uma ideia “fake” que serve para encobrir um problema, que é real. Portanto, caso a miscigenação ou o conceito de democracia racial caia na prova como algo positivo, a questão estará errada.

8. (CESPE/2018/MPU/ANALISTA DO MPU/DIREITO) Medidas que visem garantir a certo grupo de minorias a superação de barreiras resultantes de desigualdade histórica e impeditivas ao exercício pleno de direitos e garantias fundamentais não devem ser consideradas discriminatórias, pois representam compromisso com a promoção de valores universais concernentes à paz e à igualdade entre diferentes povos, raças e nações.

COMENTÁRIO

A Convenção Internacional Contra Todas as Formas de Discriminação Racial considera que promover ação afirmativa é essencial para se garantir a paz. Desigualdade é sinônimo

ANOTAÇÕES

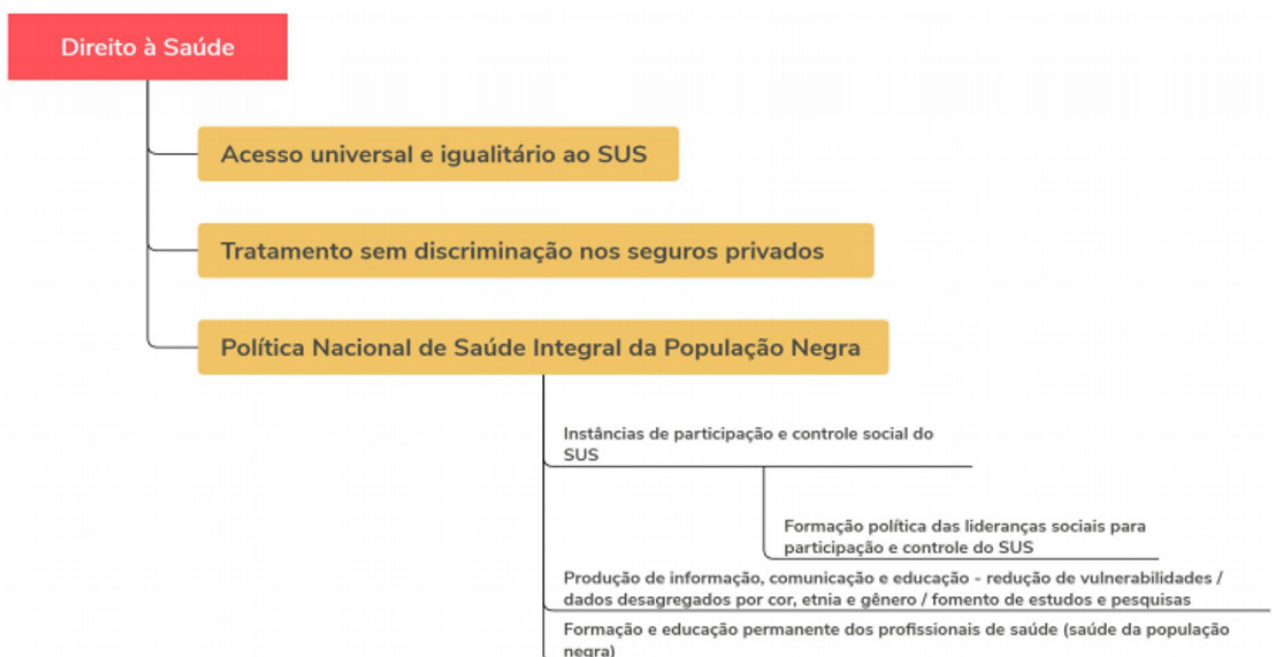
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

de conflito, pois quem está embaixo não ficará satisfeito. Portanto, na desigualdade, seja qual for, haverá conflito. Promover ação afirmativa que visa trazer igualdade material é assegurar a paz à humanidade e esse conceito está previsto na Convenção Internacional Contra Todas as Formas de Discriminação Racial.

Outro ponto importante dessa convenção é que as ações afirmativas têm outra característica. Elas não criam direitos exclusivos ou segregados. Por exemplo, quando se colocam as cotas como ação afirmativa para acesso ao serviço público e às universidades públicas, não se está dizendo que apenas a população negra poderá entrar na universidade ou acessar o serviço público por meio de concurso público. O que vai haver, na verdade, é uma reserva de vagas.



DIREITOS FUNDAMENTAIS DA POPULAÇÃO NEGRA



Existe uma pesquisa recente que apresenta que, quando uma pessoa negra vai a um hospital público, ela demora mais para ser atendida que uma pessoa branca. E quando ela é atendida, após muito tempo de espera, o atendimento é mais curto. É importante pontuar que, por exemplo, os hospitais públicos ou UPAs de um bairro de classe média ou alta

ANOTAÇÕES

terão menos demanda que hospitais e UPAs de regiões mais carentes. O tempo dos atendimentos nessas regiões mais carentes ainda será mais curtos para atender mais pessoas em menos tempo. Onde mais mora a população negra? Na periferia. Portanto, a população negra sofrerá mais com a demora de atendimento e com o atendimento apressado.

O grande desafio é trazer um acesso universal e igualitário, e não apenas formal, mas em sentido também material, real. Por isso, mesmo o SUS, que deveria ser universal e igualitário, quando se olha para a distribuição geográfica e para as demandas dentro dessa distribuição, vê-se que esse acesso não é universal e gratuito.

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra – PNSIPN é executada pelo Poder Executivo federal. Com relação a essa política, o Poder Legislativo traz os aspectos fundamentais e o Poder Executivo preenche as lacunas. O Poder Legislativo vai dispor sobre o que não pode faltar nessa política.



Quando se fala do SUS, existem organismos que vão fazer o controle social do SUS. Geralmente são Conselhos Públicos. Controle social ocorre quando a sociedade é ouvida. Por exemplo, ouvir qual é a política pública necessária, o que está dando certo ou errado, participar das políticas de saúde. Isso é uma maneira de democratizar a saúde pública e levar a participação real da população, inclusive da população negra.

É preciso formação política das lideranças sociais para uma efetiva participação e controle do SUS pela população, pois, para que participem de forma efetiva, é necessário que entendam como as políticas são executadas, os processos técnicos e políticos que envolvem a implantação e implementação de uma política pública. Por isso, a formação política é necessária.

Toda política pública, para elaborá-la, baseia-se em dados e informações. Portanto, tratando-se de uma política de igualdade racial relacionada à saúde, é preciso informações e dados relacionados à saúde. Essas informações e dados, de acordo com a lei, serão desagregadas por cor, etnia e gênero. Desagregar é estabelecer filtros. O fato de a população negra sofrer mais com a demora de atendimento de saúde e ter seus atendimentos apressados, por exemplo, desagregou um dado de atendimento de saúde pública por raça e por cor. Também poderia desagregar mais, por gênero, por exemplo, a diferença para a mulher negra. Isso é importante, pois quanto mais específica uma política pública for, maior a chance de modificar o problema, alcançando os detalhes e a raiz do problema.



ANOTAÇÕES

A formação e educação permanente dos profissionais de saúde é importante. É necessário que esses profissionais recebam uma formação em igualdade social, pois, assim, a chance desses profissionais discriminarem alguém se tornará menor, já que eles terão essa formação política. Essa necessidade de formação está prevista em todos os direitos fundamentais. Na educação, por exemplo, garantindo que professores e educadores recebam essa formação. Em geral, quando se está atendendo a população negra, é preciso se preparar para não cometer discriminação racial.



DIRETO DO CONCURSO

9. (MPE-BA/2018/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO) A alternativa que não constitui objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, de acordo com o art. 8º da lei n. 12.288, de 20 de julho de 2010, é
- a. a promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - b. a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde (SUS) no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero.
 - c. o fomento à realização abrangente de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população indígena e outros grupos vulneráveis.
 - d. a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde.
 - e. a inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS.



COMENTÁRIO

Estatuto da igualdade racial traz direitos fundamentais para a população negra. Apesar de, no conceito de discriminação racial ter a noção de etnia, o estatuto não fala de população indígena.

ANOTAÇÕES

GABARITO

- 5. C
- 6. C
- 7. E
- 8. C
- 9. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
